

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°...002275.....

Tocache, 12 DIC 2022

VISTO:

El memorándum N° 0642 - GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 24 de noviembre del 2022, y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante EL OFICIO N° 003-P.APAFA I.E. 0703 /C.STA.CRUIZ 2022, el presidente de APAFA Favio Ventura Trinidad. Quien, en su condición de presidente de APAFA del Distrito de Nuevo Progreso Provincia de Tocache Región San Martín. quien deriva el caso del Docente MARIN CUBAS MEJIA, viene cometiendo mal comportamiento en sus labores, habiendo Actas de fecha 13 de mayo y 05 de junio del 2022, en donde se anota que el docente asiste a sus labores en estado etílico; y el día 24 de octubre 2022, no asistió estando la institución cerrada. También hago notar que existe una carta notarial de fecha 04 de marzo 2022, donde el profesor se comprometió a gestionar su Reasignación a otra I.E. esto debido a que nosotros como padres de familia, no tenemos el deseo de su continuidad por más tiempo. Que además consideran que las relaciones interpersonales y laborales del docente con nuestra comunidad educativa están muy deterioradas, lo que imposibilita continuar con los servicios de profesor en nuestra querida institución educativa, se adjunta el acta de Reunión con fecha 04 de febrero, 13 de mayo, 04 de julio, video gravado del celular de uno de los padres de familia donde se aprecia al docente en estado etílico.

Que mediante Memorando con fecha 20-11-2020, envían documentación por mesa de parte de manera virtual, por el presidente de APAFA Albino Jacinto Aira del caserío de Santa Cruz Distrito Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín. Que con fecha 17 de septiembre del 2020 se presentó ante su respectivo despacho un memorial suscrito por los pobladores del caserío Alto Santo Cruz en donde se solicitó el cambio de Director y docente Marín Cubas Mejía del centro educativo N° 0703 del Caserío de Alto Santo Cruz, Distrito Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín.

De acuerdo al Informe Técnico Preliminar, se adjuntaron las "Acta N° 96.- Acta N° 83.- Acta N° 84.- Acta N° 07.- Acta N° 95.- por lo que se ha detallado en el informe técnico preliminar y que, de los cuerpos normativos empleados, de los documentos en autos se aprecia que el Prof. MARIN CUBAS MEJIA, Docente Nombrado de la I.E. N° 0703, del caserío de Alto Santo Cruz Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín, ha incurrido en falta **GRAVE** por concurrir a laborar a la Institución Educativa en estado de ebriedad los días 05 de junio 04 de julio y 23 de noviembre 2022. y por haber transgredido por acción u omisión a su **Deber** (No ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función Docente, y que en cuestión habría faltado a su jornada laboral trayendo consigo como accesorio en una falta Administrativa, mediante Oficio N°003-P.APAFA I.E. N° 0703/C-Santa Cruz. Acta N° 96 el Prof. Marín Cubas Mejía en las fechas 13 de mayo 04 de julio y 23 y 25 de noviembre 2022, el Presidente de APAFA FAVIO VENTURA TRINIDAD comunica PRESUNTO ABANDONO DE CARGO, al Docente Nombrado -Nivel primaria, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumpliendo sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicadas; lo que este hecho hace que aun más evidencia su irresponsabilidad. La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N° 004-2013-ED

LC2275

art.- 78 LITERALES a) circunstancias en la que comete b) forma en la que se comete c) concurrencia de varias faltas o infracciones f) pérdida económica causado.

En el ejercicio, de sus funciones docentes considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado. en Ley N° 29944 en su del art.- 48.- literal a) Causar perjuicio al estudiante y /o a la institución educativa. Literal e) Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o (5) días discontinuos en un periodo de dos (2) meses. Art.- 49 literal g) Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga l) Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un periodo de dos (2) meses. Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia; n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática, q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas.

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial, art.-3 La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que contribuya al fortalecimiento de la identidad peruana, la Ciudadanía y la democracia Esta ética exige del profesor, idoneidad profesional, comportamiento moral y **compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.**

Que, el Prof. MARIN CUBAS MEJIA Docente Nombrado, de la I.E. N° 0703 del Caserío de Alto Santa Cruz, está en proceso de investigación por la Comisión Permanente de Procesos Administrativo Disciplinario, Docentes de la UGEL – Tocache, Que mediante Oficio N° 003-P.APAFA.I.E.0703/C.STA.CRUIZ., las Actas de reuniones extraordinarias de los días 04 de febrero, 13 de mayo, 04 de julio, y 23 de noviembre 2022, y por último el video grabado por el celular del padre de familia Sr: Yauli Trinidad Alfonso Identificado con número de DNI N° 47912121 vicepresidente de APAFA del Caserío Alto Santo Cruz. Con fecha 23/11/2022. Donde se visualiza lo ocurrido.

De acuerdo a las diligencias del secretario técnico de la comisión permanente de procesos administrativos disciplinario de Docentes se constató en el lugar de los hechos donde se realizó una Acta de Visita con fecha 25 de octubre, 25 de noviembre del 2022. Por lo que, de acuerdo a las normas legales, son causales de destitución, la trasgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave. **Deber (No ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de nivel Primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, y que en cuestión habría faltado a su jornada laboral trayendo consigo como accesorio en una falta Administrativa, en las fechas 13 de mayo 04 de julio 23 y 25 de noviembre 2022, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumpliendo sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicadas);** De acuerdo a las actuaciones realizadas y a los documentos adquiridos, dentro del proceso de investigación administrativo se puede conectar la falta grave del docente a la vez recurrido, a su centro de labores en estado de ebriedad, según primer video. así mismo, no se apersono a su institución educativa por estar libando licor, según video numero dos ambos medios probatorios fueron presentados según el acta N° 07 en ese sentido teniendo como accesorio la falta administrativa.

Que, la Comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes que han sido adjuntados tales como: ACTA DE VISITA N° 74,75 con fecha 25 de octubre, sin embargo, también el Acta de Visita 25 de noviembre N° 95 del 2022, a ver realizado faltas injustificadas y por concurrir a laborar a la Institución Educativa N° 0703 Alto Santa Cruz, en estado de ebriedad los días 05 de junio 04 de julio, 23 de noviembre y por presunto abandono de cargo los días 13 de mayo 04 de julio 23 y 25 de noviembre del 2022. Que muestra las faltas discontinuas el Prof. Docente Nombrado **MARIN CUBAS MEJIA**, se adjunta documento para la actuación correspondiente.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones".

En consecuencia, en el artículo. - 48 literal a) Causar perjuicio al estudiante u/o a la institución educativa. e) Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un periodo de dos (2) meses. 49.- literal g) concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. l) Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un periodo de dos (2) meses. Son causales de destitución, la trasgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerando como muy grave., procede la aplicación de la sanción de Destitución. De la Ley de reforma Magisterial, Ley N° 29944, en ese sentido cabe mencionar que este sería la segunda acción impuesta por el CPPADD – UGEL-T.

La Ley N° 29944 en su del art.- 49 literal g) Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga l) Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un periodo de dos (2) meses. **Respetar los derechos de los estudiantes**, así como los de los padres de familia; n) **Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática,** q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas. **Son causales de destitución, la trasgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerando como muy grave.**

Es importante mencionar que la normativa, LEY DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, LEY N° 7815, en su artículo 6° "Principios y Deberes del Servidor Público", Art. 7° 2 Deberes de la Función Pública", y el Art. 8, "Prohibiciones Éticas del Servidor Público, numeral 1". Por lo que es menester tener de conocimiento por cada servidor público.

En cuanto a su Carta de Compromiso Laboral, indica que se compromete a trabajar continuamente de acuerdo a las normas otorgadas por el ministerio de educación y la UGEL-T durante el año electivo 2022 y logre mi Reasignación a otra institución educativa. de acuerdo a su carta de compromiso laboral con fecha 04 de marzo del 2022, el docente no ha cumplido a cabalidad, cayendo en omisión a los acuerdos ya establecidos con los padres de familia así mismo con la UGEL-T. En consiguiente la Resolución Viceministerial N° 042- 2022 Minedu 73.2.- a) el profesor debe acreditar tres (3) años de nombrado como mínimo; y acreditar dos (2) años de servicios oficiales efectivos continuos o acumulativos en la última plaza de la cual es titular como nombrado o designado al momento de su postulación.

Cabe mencionar también que mediante Resolución Directoral –T N° 001631 con fecha 13 de noviembre del 2020. Notificación N°041-2020 Imponer la sanción administrativa Disciplinaria de cese temporal de doce meses de cargo, sin goce de remuneración. Al Docente Nombrado Marín Cubas Mejia del I.E.0703 Caserio Alto Santo Cruz. Es decir que no podría lograr tener una Reasignación por cometer faltas administrativas Graves.

Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- Interactuar con el estudiante y sus familiares.
- Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia, Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.
- Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.
- Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución.

i) Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

m) Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa.

n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamentan en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la constitución política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática.

Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

Deberes.

Los profesores, auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rinden sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

a) cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional.

b) respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia.

c) cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario del trabajo.

f) aportar en la formulación del proyecto educativo institucional, asumiendo con responsabilidad las tareas que les competen.

i) ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

m) cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa.

n) asegurar que las actividades profesionales se fundamentan en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la constitución política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática.

Que, de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que la Prof. **MARÍN CUBAS MEJIA**, Docente Nombrado Directora de la I.E. N° 0703, del caserío de Alto Santo Cruz, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, ha incurrido en falta **GRAVE** por concurrir a laborar a la Institución Educativa en estado de ebriedad los días 05 de junio 04 de julio y 23 de noviembre 2022. y por haber transgredido por acción y misión a su **Deber** (No ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función Docente, y que en cuestión habría faltado a su jornada laboral trayendo consigo como accesorio en una falta Administrativa, mediante Oficio N°003-P.APAFA I.E.0703/C-Santa Cruz y Acta N° 96 el Prof. Marín Cubas Mejía en las fechas 13 de mayo 04 de julio, 23 y 25 de noviembre 2022, el Presidente de APAFA FAVIO VENTURA TRINIDAD comunica PRESUNTO ABANDONO DE CARGO, al Docente Nombrado –Nivel Primaria, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumpliendo sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicadas); lo que este hecho hace que aun más evidencia su irresponsabilidad. La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N° 004-2013-ED art.- 78 literales a) circunstancias en la que comete b) forma en la que se comete c) concurrencia de varias faltas o infracciones f) pérdida económica causado.

Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4 Actividades de los Profesores, literal b) Interactuar con el estudiante y sus familiares, d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora 5.11 Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias,

LC2275

así como brindar la información que le sea requerida. Presunta sanción disciplinaria tipificada en la Ley N°29944 art.- 49 literal g) Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como muy grave.

Que, la CPPADD de acuerdo a los documentos de autos se evidencia que la Prof. **Marín Mejía Cubas** Docente Nombrado de la I.E. N° 0703, del caserío de Alto Santa Cruz, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache., Quien ha incurrido en falta **GRAVE** por concurrir a laborar a la Institución Educativa en estado de ebriedad los días 05 junio 04 de julio 23 de noviembre así., como abandono de cargo los días 13 de mayo 04 de julio 23 y 25 de noviembre del 2022 así mismo no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente y directora, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas en su jornada de trabajo Educativa del presente año 2022.

Por el cual la calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literales.



a) Circunstancias en que se cometen.	la Prof. Marín Cubas Mejía , docente nombrado de la I.E. N° 0703, del caserío de Alto Santa Cruz, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Quien ha incurrido en falta GRAVE por concurrir a laborar a la Institución Educativa en estado de ebriedad los días 05 junio, 04 de julio, 23 de noviembre 2022 y por presunto Abandono de cargo los días 13 de mayo 04 de julio 23 y 25 de noviembre 2022.
b) Forma en que se cometen.	El docente NO HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente y director, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas en su jornada de trabajo Educativa del presente año 2022. en los cinco (5) días de ausencia en la I.E. N° 0703, del caserío de Alto Santa Cruz, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	Si Aplica ya que cuenta con una sanción administrativa por abandono de cargo Resolución Directoral -T N° 001631 con fecha 13 de noviembre del 2020.
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	Interés superior del Niño, en el proceso y desarrollo del aprendizaje cognitivo y en su formación educativa.
f) Perjuicio económico causado.	Si aplica perjuicio ya que hubo pago indebido por los días que faltó a trabajar en su I.E. 0703 Alto Santa Cruz.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta del docente en PAD, debido a la no asistencia a su jornada laboral días 05 junio 04 julio 13 de mayo, 23 y 25 de noviembre 2022, no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo, lo que este hecho hace que aún más se evidencie su irresponsabilidad al no asistir (sobrio) I.E. N° 0703, del caserío de Alto Santa Cruz, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache.
i) Situación jerárquica del autor o autores	Director y Docente Nombrado de la I.E. N° 0703, del caserío de Alto Santa Cruz, Distrito de nuevo progreso, Provincia de Tocache.

Del presente, caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que existe mérito suficiente para **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario al Docente Nombrado **Marín Cubas Mejía**, director de la I.E. N° 0703, del caserío

LC2275

de Alto Santa Cruz, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz su asistencia a la Institución Educativa Quien ha incurrido en falta por concurrir a laborar a la Institución Educativa en estado de ebriedad los días 05 de junio 04 de julio y 23 de noviembre 2022. y por haber transgredido por acción y misión a su **Deber** (No ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función Docente, y que en cuestión habría faltado a su Jornada laboral trayendo consigo como accesorio en una falta administrativa, mediante Oficio N°003-P.APAFA I.E.0703/C-Santa Cruz y Acta N° 96 el Prof. Marín Cubas Mejía en las fechas 13 de mayo 04 de julio, 23y 25 de noviembre 2022, al Docente Nombrado –Nivel primaria, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumpliendo sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicadas); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado según Ley N°29944 los artículos art.49 literal, g), q), concordante (RVM N°155-2021-MINEDU, artículos 5.4 actividad de los profesores literal b), d) y e); 5.11deberes literal a) y b); y art.- 48 primer párrafo, del mismo cuerpo normativo.

Comisión Permanente de los Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL-T, se avocó estudio y análisis de los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente a efectos de calificar supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre el caso en particular, por lo que en mérito a su autonomía con que está conferida por Ley, RECOMIENDA:

1. **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, a la Docente Nombrado Prof. **MARÍN CUBAS MEJIA**, directora de la I.E. N° 0703, del caserío de Alto Santa Cruz, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, región San Martín, por haber incurrido en falta **GRAVE**, por concurrir a laborar a la Institución Educativa en estado de ebriedad los días 05 de junio, 04 de julio, 23 de noviembre y por presunto abandono de cargo los días 13 de mayo, 04 de julio, 23 y 25 de noviembre del 2022., por lo tanto, incumpliendo sus funciones como docente, así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como muy grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2.- REMITIR en copias a la Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes, el acto resolutorio, para que en el término improrrogable de 45 días hábiles; previos los estudios e investigaciones, eleve el informe técnico final recomendando la sanción u absolución a que hubiere lugar.

ARTICULO 3°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución.

ARTICULO 4°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la oficina de Escalafón, Planillas, Nexus y a las Presidenta de la CPPADD, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 5°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar al interesado de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.



Regístrese y Comuníquese,

[Handwritten signature]

Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE.

NOTIFICACION N°108 -2022

ANTECEDENTE : MEMORANDO N° 0642-GRSM/DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 12-03-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°2275-2022.
INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : MARIN CUBAS MEJIA
DOMICILIO : TORACHE AV. BRAU CUADRA 4
DNI Nº : 16791352
CORREO ELECTRONICO: cubasmejiamarin@gmail.com
FECHA NOTIFICACION : 15 / 12 / 22 HORA: 11:30 AM.


FIRMA



HUELLA
DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :

DOMICILIO :

DNI Nº :

FIRM

**HUELLA
DIGITAL**

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



ROSA C. SILVA GERMANY
SECRETARIA GENERAL
R.M. 600075297

NOTIFICADOR